

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 715/2536

นายวัน เสือสิงห์

โจทก์

นางอาภรณ์ วโรทัย กับพวก

จำเลย

นายวัน เสือสิงห์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคำขอดำเนิน คดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกาอย่างคนอนาถาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคห้า แล้วโจทก์จึงไม่อาจร้องขอให้ศาล พิจารณาคำขอใหม่ได้อีกจึงให้ยกคำร้อง

โจทก์เห็นว่า การที่โจทก์อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกาอย่างคนอนาถาเลยกำหนดระยะเวลาเท่ากับโจทก์สละสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวตามมาตรา 156 วรรคห้า แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคำขอดำเนิน คดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาใหม่ได้ตามมาตรา 156 วรรคสี่ ทั้งโจทก์มีพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าโจทก์มีความยากจนจริง โปรดมีคำสั่งให้รับคำร้องขอให้ดำเนินกระบวนการพิจารณา อย่างคนอนาถาใหม่ด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 369 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองร่วมกัน ใถ่ถอนจำนองที่ดินตามฟ้องโอนให้โจทก์แล้วรับเงิน 1,300,000 บาทไปจากโจทก์ ฯลฯ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วสั่งว่า ฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็น คนยากจนอนาถา จึงไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกาอย่างคนอนาถา หากโจทก์ตั้งใจจะฎีกาให้นำเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดมาวางศาล ภายใน 15 วัน (อันดับ 320,318,348)

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกา อย่างคนอนาถาสาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 และโจทก์ได้ทราบคำสั่ง ดังกล่าวในวันเดียวกันแล้ว การที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งในวันนี้ เกินกำหนดระยะเวลาที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคท้ายบัญญัติไว้ จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์(อันดับ 351)

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ในชั้นฎีกาใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 358)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 361)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เมื่อศาลมีคำสั่งให้ยกคำขอที่ขอฟ้องฎีกาอย่างคนอนาถาของโจทก์โจทก์มีสิทธิจะเลือกยื่นคำขอให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่เพื่ออนุญาตให้นำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าตนเป็นคนยากจนหรือจะใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่ง นั้นภายใน 7 วันก็ได้ เมื่อโจทก์ได้เลือกใช้สิทธิอุทธรณ์ คำสั่งโดยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อเกินกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งและศาลสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของ โจทก์แล้วโจทก์จะกลับมาขอให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่ เพื่ออนุญาตให้นำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่า ตนเป็นคนยากจนอีกหาได้ไม่ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เมื่อศาลมีคำสั่งให้ยกคำขอที่ขอฟ้องฎีกาอย่างคนอนาถาของ โจทก์โจทก์มีสิทธิจะเลือกยื่นคำขอให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่เพื่ออนุญาตให้นำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าตนเป็นคนยากจนหรือจะใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่ง นั้นภายใน 7 วันก็ได้ เมื่อโจทก์ได้เลือกใช้สิทธิอุทธรณ์ คำสั่งโดยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อเกิน กำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งและศาลสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของ โจทก์แล้ว โจทก์จะกลับมาขอให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่ เพื่ออนุญาตให้นำพยานหลักฐานมา แสดงเพิ่มเติมว่า ตนเป็นคนยากจนอีกหาได้ไม่ ให้ยกคำร้อง

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เชียรไท สุนทรนนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ